



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2026, de la Delegación Territorial de León, por la que se acuerda la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica seguidor a un eje «Valcabado del Páramo» de 6,5988 MWp y su línea eléctrica de evacuación, en el término municipal de La Bañeza (León), promovido por «FV Solaer Platino, S.L.». Expte.: IA-25/2021-24.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental que figura como anexo a esta resolución.

León, 29 de junio de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO DIEGO PINEDO

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA «PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SEGUIDOR A UN EJE «VALCABADO DEL PÁRAMO» DE 6,5988 MWP Y SU LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA BAÑEZA (LEÓN)», PROMOVIDO POR «FV SOLAER PLATINO, S.L.». EXPTE.: IA-25/2021-24.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El 9 de mayo de 2022 se publica en B.O.C. y L. núm. 87 la Resolución de 20 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de León, por la que se hace público el informe de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica seguidor a un eje «Valcabado del Páramo» de 6,5988 MWP y su línea eléctrica de evacuación, en el término municipal de La Bañeza (León), promovido por «FV Solaer Platino, S.L.». Expte.: IA-25/2021-24.

Segundo.– Con fecha 22 de abril de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, escrito remitido por FV Solaer Platino, S.L., en el que se solicita por parte del promotor se otorgue la ampliación de la vigencia del informe de impacto ambiental publicado, conforme se establece en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En el citado escrito se manifiesta que:

«...el Promotor es titular de la instalación solar fotovoltaica de 6,5988 MWp denominada «Valcabado del Páramo», sito en la localidad de La Bañeza (León) (el «Proyecto»), que cuenta con permisos de acceso y conexión en el nudo de la red ST La Bañeza, propiedad de UFD Distribución Electricidad, S.A.

Que la Instalación cuenta con permisos de acceso y conexión para su conexión en la red de distribución, que son plenamente válidos y se encuentran en vigor de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Que, además, la Instalación ha obtenido, en fecha 9 de mayo de 2022 informe de impacto ambiental, en fecha 23 de febrero de 2023 la autorización administrativa previa («AAP») y en 7 de junio de 2023 la autorización administrativa de construcción («AAC»), habiendo acreditado ante el gestor de la red la obtención de la Informe ambiental, AAP y AAC dentro de los plazos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica («RDL 23/2020»).

Que, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y el correspondiente Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, existe la posibilidad de solicitar una prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años.

Que, por diversos motivos y condicionantes, no ha sido posible iniciar la ejecución de las instalaciones y que en el proyecto no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada.»

Tercero.— Debido a que la solicitud de prórroga se realizó dentro de los cuatro años establecidos por el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se procede a iniciar la tramitación de la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental citado y, con fecha 15 de abril de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León solicita informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia, en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada en su momento.

En concreto se ha solicitado informe a las siguientes Administraciones públicas:

- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León.
- Delegación Territorial de León. Sección de Protección Ciudadana.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de León.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Área de Medio Natural.
- Ecologistas en acción de León.
- Ayuntamiento de La Bañeza.
- Diputación Provincial de León.
- Subdelegación del Gobierno en León
- Confederación Hidrográfica del Duero.

Cuarto.— Habiendo concluido el plazo establecido para la consulta a las Administraciones públicas afectadas por razón de materia, se han recibido los siguientes informes o alegaciones al respecto:

La Subdelegación del Gobierno no emite informe al respecto al no ser de su competencia.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León contesta haciendo mención al informe favorable emitido con fecha 13 de julio de 2021, sobre la estimación de la incidencia de este proyecto en el patrimonio arqueológico y etnológico, e indicando que el citado informe favorable se encuentra vigente dado que el proyecto al que se refiere no ha sufrido cambios sustanciales en sus elementos esenciales.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural indica que no existe alteración de los elementos esenciales en relación con la materia competencial del citado Servicio.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial del León, se remite al informe emitido en su momento, ya que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada en su momento.

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que no tiene inconveniente en la prórroga de la vigencia de la Resolución de 20 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de León, siempre y cuando el promotor cumpla las medidas incluidas en la citada Resolución.

El informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León concluye que no existen cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar el análisis de afecciones al medio natural del proyecto referido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las funciones establecidas según artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Segundo.– El artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula la vigencia de los informes de impacto ambiental, estableciendo que perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.

Ahora bien, en el mismo artículo se contempla la posibilidad de que el promotor solicite la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el párrafo anterior.

De acuerdo con ello, prevé que el órgano ambiental pueda estimar la solicitud y ampliar el plazo de vigencia por dos años adicionales, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Tercero.– A la vista de los informes emitidos por las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia se constata que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Concurriendo las circunstancias establecidas en el mencionado artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, cabe prorrogar la vigencia del citado informe de impacto ambiental por dos años adicionales, por lo que su vigencia queda ampliada hasta el 9 de mayo de 2028.

De acuerdo con lo preceptuado en el citado artículo, si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la autorización del proyecto el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Por todo lo expuesto, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, vista la propuesta realizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y demás legislación vigente,

RESUELVE

Acordar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental de la «Planta solar fotovoltaica seguidor a un eje «Valcabado del Páramo» de 6,5988 MWP y su línea eléctrica de evacuación, en el término municipal de La Bañeza (León)», promovido por «FV Solaer Platino, S.L.». Expte.: IA-25/2021-24, ya que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el plazo de vigencia se amplía hasta el 9 de mayo de 2028.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, esta Orden se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y al Ayuntamiento afectado por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

León, 29 de junio de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO DIEGO PINEDO